



DISCIPLINAS COMPLEMENTARES
DIREITO PROCESSUAL COLETIVO
EDILSON VITORELLI
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

1. Problemas da classificação dos direitos materiais coletivos (aula 1)
2. Difusos X coletivos
3. Direitos individuais homogêneos
4. A teoria dos litígios coletivos
5. O CPC/15 e a tutela coletiva
6. O sistema de precedentes
7. Princípios da tutela coletiva
8. O microsistema processual coletivo

Problemas da classificação dos direitos materiais coletivos (tópico iniciado na aula 1)

- Rapidamente, a doutrina brasileira percebeu que não havia como classificar os direitos coletivos, ao contrário do que pretende a literalidade do CDC, mas apenas as pretensões, "o tipo de tutela jurisdicional que se pretende quando se propõe a competente ação judicial".
- Escreveu Nelson Nery Jr., em 1992: "O acidente com o *Bateau Mouche IV*, que teve lugar no Rio de Janeiro no final de 1988, poderia abrir oportunidade para propositura de ação individual por uma das vítimas do evento pelos prejuízos que sofreu (direito individual), ação de indenização em favor de todas as vítimas ajuizada por entidade associativa (direito individual homogêneo), ação de obrigação de fazer movida por associação das empresas de turismo que têm interesse na manutenção da boa imagem desse setor da economia (direito coletivo), bem como ação ajuizada pelo Ministério Público, em favor da vida de segurança das pessoas, para que seja interdita a embarcação a fim de se evitem novos acidentes (direito difuso)"

- Mesmo com essa correção, com o passar do tempo, a doutrina percebeu que esse objeto continuava não sendo claro. Gidi e outros propõem que não há diferença notável entre direitos difusos e coletivos. Ambos são indivisíveis, titularizados por um grupo. A única diferença seria que o grupo, nos difusos, é menos delimitado e, nos coletivos, mais delimitado. Zaneti aponta que a distinção estaria na determinabilidade e coesão do grupo.
- Além disso, ambas as categorias recebem o mesmo tratamento processual.

As confusões do STJ: exemplo

- “o pedido de indenização pelos valores pagos em razão da cobrança de emissão de boleto bancário, seja de forma simples, seja em dobro, não é cabível, tendo em vista que a presente ação civil pública busca a proteção dos **interesses individuais homogêneos de caráter indivisível**”. REsp 794.752/MA, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 12.04.2010
- Em sede de ação civil pública ajuizada por associação civil de defesa do consumidor, instituição financeira pode ser condenada a restituir os valores indevidamente cobrados a título de Taxa de Emissão de Boleto Bancário (TEB) dos usuários de seus serviços. **Com efeito, os interesses individuais homogêneos não deixam de ser também interesses coletivos. Porém, em se tratando de direitos coletivos em sentido estrito, de natureza indivisível, estabelece-se uma diferença essencial diante dos direitos individuais homogêneos, que se caracterizam pela sua divisibilidade. Nesse passo, embora os direitos individuais homogêneos se originem de uma mesma circunstância de fato, esta compõe somente a causa de pedir da ação civil pública, já que o pedido em si consiste na reparação do dano (divisível) individualmente sofrido por cada prejudicado. Na hipótese em foco, o mero reconhecimento da ilegalidade da TEB caracteriza um interesse coletivo em sentido estrito, mas a pretensão de restituição dos valores indevidamente cobrados a esse título evidencia um interesse individual homogêneo, perfeitamente tutelável pela via da ação civil pública.** Assentir de modo contrário seria esvaziar quase que por completo a essência das ações coletivas para a tutela de direitos individuais homogêneos, inspiradas nas *class actions* do direito anglo-saxão e idealizadas como instrumento de facilitação do acesso à justiça, de economia judicial e processual, de equilíbrio das partes no processo e, sobretudo, de cumprimento e efetividade do direito material, atentando, de uma só vez, contra dispositivos de diversas normas em que há previsão de tutela coletiva de direitos, como as Leis 7.347/1985, 8.078/1990, 8.069/1990, 8.884/1994, 10.257/2001, 10.741/2003, entre outras. [REsp 1.304.953-RS](#), Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/8/2014.
- Observe: do ponto de vista prático – há uma pretensão que é declarar a invalidade da cobrança da taxa, ou seja, direito coletivo; já receber os valores que decorrem dessa cobrança: direito individual homogêneo; o pano de fundo dessas ações: os bancos querendo sair dessas ações

Controvérsias doutrinárias

- Também há polêmica em relação aos direitos individuais homogêneos. A maioria entende que são direitos individuais, plenamente divisíveis, mas demandados coletivamente, apenas para facilitar o acesso à justiça.

- Há outra linha, minoritária, que começa com Alcides Munhoz da Cunha e é defendida por Didier e Zaneti, que entende que esses direitos têm uma base de elementos e características comuns [um núcleo coletivo], tanto de fato quanto de direito, mas com margem residual [periferia] de peculiaridades individuais. Assim, a ação coletiva enfocaria o núcleo comum desses direitos, não os seus aspectos particulares.

Difusos X coletivos

- a diferença é a titularidade ou é o caráter do direito?
- Herman Antônio Benjamin: o aspecto diferencial entre as categorias estaria predominantemente na organização da titularidade. Direitos difusos seriam aqueles que “têm como titulares grandes parcelas de pessoas não representadas adequadamente por porta-vozes unívocos e individualizados. Direitos coletivos = “vínculo organizativo ou o feixe de vínculos com a parte contrária (a relação jurídica-base), que permitiria “aumentar o poder-de-fogo dos sujeitos agregados”.
- “(e)m *todos* os casos de interesses transindividuais (sejam difusos, coletivos, ou individuais homogêneos), subjacentemente, sempre há, ao mesmo tempo, *uma situação de fato e uma relação jurídica* (assim, p. ex., num dano ambiental, há o evento material lesivo e há a relação jurídica que sanciona a poluição); contudo, quando a relação jurídica deva ser *resolvida* de maneira uniforme para todos os integrantes do grupo, e o objeto da lesão seja indivisível, teremos interesses coletivos”. (MAZZILLI, Hugo Nigro. Tutela dos interesses difusos e coletivos. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2018. 192, p. 28).
- “conquanto os interesses coletivos e os difusos sejam espécies do gênero “interesses meta (ou super) individuais”, tudo que indica que entre eles existem pelo menos *duas* diferenças básicas, uma de ordem *quantitativa*, outra de ordem *qualitativa*: sob o primeiro enfoque, verifica-se que o interesse difuso concerne a um universo maior do que o interesse coletivo, visto que, enquanto aquele pode mesmo concernir até a toda humanidade, este apresenta menor amplitude, já pelo fato de estar adstrito a uma “relação-base, a um “vínculo jurídico”, o que o leva a aglutinar juntos a grupos sociais definidos; *sob o segundo critério, vê-se que o interesse coletivo resulta do homem em sua projeção corporativa, ao passo que, no interesse difuso, o homem é considerado simplesmente enquanto ser humano*; MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos. Conceito e legitimação para agir [livro eletrônico]. 9ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019.

Coletivos como direitos individuais

- Os interesses coletivos em sentido estrito, tal como definido pelo Código de Defesa do Consumidor, referem-se a direitos materialmente individuais independentes um do outro, agrupados processualmente. Na verdade, não existem direitos coletivos como categoria material autônoma, característica que alguns reivindicam para os interesses difusos. Constituem-se as ações de grupo, assim, em pura construção processual de reunião de pretensões individuais e privadas, que podem muito bem ser tuteladas via ações individuais”. O autor aponta, no entanto, duas exceções: o direito dos sindicatos de representar a categoria para convenções e dissídios coletivos

Direitos individuais homogêneos

- Eles são mesmo individuais?

- Didier, Zaneti: “não se pode continuar afirmando serem esses direitos estruturalmente direitos individuais, sua função é notavelmente mais ampla. Ao contrário do que se costuma afirmar, não se trata de direitos acidentalmente coletivos, mas de direitos coletivizados pelo ordenamento jurídico para fins de obter tutela jurisdicional constitucionalmente adequada e integral” (2020, p. 103).

- RE 163231 / SP - SÃO PAULO, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Julgamento: 26/02/1997: “Quer se afirme interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, *stricto sensu*, ambos estão cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são relativos a grupos, categorias ou classes de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses grupos, categorias ou classe de pessoas”.

As chamadas **mensalidades escolares**, quando abusivas ou ilegais, podem ser impugnadas por via de ação civil pública, a requerimento do Órgão do Ministério Público, pois ainda que sejam **interesses homogêneos de origem comum**, são subespécies de **interesses coletivos**, tutelados pelo Estado por esse meio processual como dispõe o artigo 129, inciso III, da Constituição Federal.

5.1. Cuidando-se de tema ligado à educação, amparada constitucionalmente como **dever do Estado e obrigação de todos** (CF, art. 205), está o Ministério Público investido da capacidade postulatória, patente a legitimidade **ad causam**, quando o bem que se busca resguardar se insere na órbita dos **interesses coletivos**, em segmento de extrema delicadeza e de conteúdo social tal que, acima de tudo, recomenda-se o abrigo estatal.

19. Quer se afirme na espécie interesses **coletivos** ou particularmente interesses **homogêneos, stricto sensu**, ambos estão nitidamente cingidos a uma mesma relação jurídica-base e nascidos de uma mesma origem comum, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque incluem grupos, que conquanto atinjam as pessoas isoladamente, não se classificam como direitos individuais, no sentido do alcance da ação civil pública, posto que sua concepção finalística destina-se à proteção do grupo.

Alcides Munhoz da Cunha:

-A divisibilidade se opera apenas no momento da liquidação (quantificação) dos danos pessoalmente sofridos e da execução. Aí, cada vítima ou sucessor de vítima que tenha sido beneficiado com a sentença de procedência, tem legitimação ordinária para pretender apurar o quantum devido, provando apenas o nexo causal entre o fato danoso e os prejuízos sofridos, pois a obrigação de indenizar (an debeat) já estará certa, posto que incluída na condenação genérica, que vale como título executivo judicial para as execuções individuais (muito embora esteja

prevista em lei também a possibilidade do ente coletivo promover a liquidação e execução individuais, sendo certo que nestas hipóteses, estar-se-á, aí sim, atuando na defesa de um interesse individual, divisível, em benefício destas ou daquelas vítimas).

E o que é “origem comum”?

- Arenhart, Sérgio Cruz. Direitos Individuais Homogêneos. 2.ed. 2015:
- Elenca julgados e entendimentos apontando:
 - Critério da preponderância de questões coletivas sobre as individuais
 - Quantidade de sujeitos envolvidos
 - Viabilização do acesso à justiça
 - Homogeneidade da tutela perseguida
- Ele próprio sugere: presença de ponto comum de fato ou de direito entre os interesses individuais sujeitos a aglutinação (mesmo critério do litisconsórcio – art. 113, CPC), com a aplicação de um teste de proporcionalidade pamprocessual para determinar a agregação obrigatória: “A garantia de acesso ao Judiciário não pode ser vista como um direito sempre de índole pessoal, no sentido de que sempre se deve oferecer ao indivíduo buscar em juízo a tutela de seus direitos. Em razão da proporcionalidade pamprocessual, impõe-se que, em certos casos, essa garantia seja tutelada de outro modo, como ocorre por meio da coletivização” (p. 162-163).
 - O autor defende que a análise sobre ser um direito individual ou coletivo ou individual homogêneo passaria por um teste do que ele chama de proporcionalidade pamprocessual. Devendo haver uma análise ampla sobre se é melhor tutelar aquele direito individual ou coletivamente e que, se essa análise chegar à conclusão do que é mais efetivo tutelar o direito individualmente, então não caberia ação coletiva. Por outro lado, se esse teste chegar à conclusão de que é mais eficiente tutelar o direito coletivamente, então a solução é que não cabe ação individual, mas somente ação coletiva
- Esse teste seria o de avaliar em cada caso se é mais efetiva a tutela coletiva ou a individual

E o que seriam direitos individuais “puros” ou “heterogêneos”?

- Ada Pellegrini Grinover “não prevalecerem questões comuns sobre as individuais” como requisito de admissibilidade a inviabilizar a tutela coletiva de interesses individuais, sugerindo fossem as ações extintas pela impossibilidade jurídica do pedido. (GRINOVER, Ada Pellegrini. Da class action for damages à ação de classe brasileira: os requisitos de admissibilidade. In: O processo: estudos e pareceres. 2ª ed. São Paulo: DPJ Editora, 2009. p. 238-265).
- Elton Venturi: discorda “quanto à implementação de qualquer condicionamento, qualitativo ou quantitativo, de lege lata ou de lege ferenda, ao reconhecimento da homogeneidade dos direitos individuais – e, portanto, da viabilidade de sua consequente proteção legislativa – que não aquele atualmente extraído do art. 81, parágrafo

único, III, do CDC. (VENTURI, Elton. Processo Civil Coletivo. A tutela jurisdicional dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos no Brasil. Perspectivas de um Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Malheiros Editores, 2007. p. 71).

- Patrícia Pizzol: não exigindo a lei que as questões comuns predominem sobre as individuais,” (PIZZOL, Patrícia Miranda. Tutela Coletiva: Processo Coletivo e Técnicas de Padronização das Decisões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020. p. 87).
- Marcelo Abelha - os interesses individuais heterogêneos são aqueles onde o titular e o objeto são identificados de forma heterogênea a outros interesses, porque são diferentes na origem, nas características, nas questões e discussões envolvendo o conflito, justamente porque o fato jurídico que dá origem ao direito é único, com singularidades que envolvem o titular e o objeto do interesse. RODRIGUES, Marcelo Abelha. **Fundamentos da tutela coletiva**. Brasília, DF: Gazeta Jurídica, 2017, p. 45

STF, tema 861

- A questão da definição da natureza jurídica dos direitos controvertidos, se individuais *homogêneos* ou individuais *heterogêneos*, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
- TRT 10: IUJ 0000484-55.2016.5.10.0000 - "nas ações civis coletivas, sendo necessário aferir o ato dito ilícito por meio da situação individual de cada substituído, emerge a figura do direito heterogêneo, o qual afasta pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo".
- Wal-Mart Stores v. Dukes: The Court ruled unanimously that because of the variability of plaintiffs' circumstances, the class action could not proceed as comprised □ aqui, o problema se dava no questionamento de que as mulheres não estavam conseguindo promoção dentro da cadeia de mercados do WalMart. A Suprema Cort disse que, como teria que avaliar circunstâncias pessoais, não se tratava de demanda coletiva
- De modo geral, o problema, tanto lá, quanto aqui, seria a necessidade de se produzir provas sobre cada situação individualizada.

Obs. o Professor entende que a comparação entre ações coletivas e individuais muito problemática. Questiona-se a perspectiva em que essa comparação ocorre. Mesmo seguindo a ideia de Arenhart e o pamprocessualismo (ou seja, consideração sistêmica), ainda é, em alguma medida, impossível no sistema brasileiro. Essa impossibilidade é justificada na eficiência da ação individual em face da coletiva no que tange aos direitos individuais do autor. Isso decorre da própria complexidade da ação coletiva. Agora, se comprar sistemicamente, uma ação coletiva sempre será melhor que milhares de ações individuais. Por isso a dificuldade na comparação (que é até hipotética). Por fim, o Professor conclui que, desde que a ação coletiva de direito individual homogêneo não seja absurda, ou seja, com algum potencial de trazer ganho ao sistema e aos indivíduos, ela deve prosseguir no sistema brasileiro.

A teoria dos litígios coletivos

- VITORELLI, Edilson. O devido processo legal coletivo: dos direitos aos litígios coletivos. São Paulo: RT, 2016.
- Premissas:

A classificação dos direitos em difusos, coletivos e individuais homogêneas, depois de quase 30 anos de aplicação, se mostra:

 - 1 – Doutrinariamente controversa.
 - 2 – Aplicada de modo inconsistente pelos tribunais.
 - 3 – Pouco significativa para a condução dos processos coletivos. Os legitimados conduzem, da mesma forma, processos relativos a direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos.
- Após análise de diversos litígios coletivos, foram propostos 2 indicadores cuja variação pode pautar uma classificação de litígios (não de direitos) coletivos.
 - 1) Conflituosidade: é o grau de desacordo entre os membros do grupo.
 - 2) Complexidade: é o grau de variabilidade das possibilidades de tutela do direito material litigioso.

Obs. Geralmente esses indicadores são correlacionados – casos mais complexos tendem a ser mais conflituosos
- Partindo desses indicadores, foram propostos 3 tipos de litígios coletivos:
 - 1 – Litígios globais: aqueles decorrentes de uma lesão que atinge um grupo, mas cada um de seus integrantes sofre em muito reduzida medida os efeitos.
 - Baixa conflituosidade. (sem discordâncias)
 - Variável complexidade, tendendo para baixo (preocupação apenas com tutela da coletividade). (sem preocupação com os indivíduos)
 - ex. questão climática; pequenas cobranças abusivas para milhares de pessoas □ veja que em ambos os casos não há grandes impactos em âmbito individual, mas é importante pensar no coletivo para que a coletividade não sofra como um todo (o dano é relevante para o coletivo, mas não para o individual); ademais, note que o primeiro caso seria direito difuso e o segundo individual homogêneo se utilizada a classificação questionada acima
 - 2 – Litígios locais: A lesão atinge um grupo, com grande impacto individual sobre seus integrantes, mas eles têm um laço de solidariedade entre si.
 - Primeiro círculo: comunidades tradicionais (ex. mineração no interior de terra indígena)
 - Segundo círculo: solidariedade decorrente do compartilhamento de características ou interesses comuns. (ex. direitos de determinado grupo de trabalhadores; direitos dos portadores de uma determinada doença;)
 - Média conflituosidade – impacto leva para cima; solidariedade leva para baixo

-Variável complexidade, tendendo para cima (preocupação com a tutela da coletividade, mas também dos indivíduos).

- Homogeneidade dos impactos da lesão

3 – Litígios irradiados: A lesão atinge um grupo de formas e com intensidades distintas entre seus integrantes e não há qualquer solidariedade entre eles. Cada subgrupo sofre de um jeito, cada um pretende uma reparação.

-Alta conflituosidade

-Alta complexidade.

- ex. Desastre de Mariana em MG – danos que afetam as pessoas que estavam no local ou familiares ou locais afetados diretamente (aqui está o núcleo do litígio); há, ainda subgrupos, como perda de propriedades, perda de renda, danos existenciais para comunidades indígenas, impacto ao turismo no ES;

- Assessoria técnica independente (ATI): entidade que trabalha com a comunidade e serve para fazer o papel de mobilização e fomento à participação do grupo no processo coletivo. Trata-se de entidade sem fins lucrativos e paga pelo causador do dano para realizar essa atividade. Foi criada nesse caso de Mariana, funcionou bem e foi colocada na PNAB

Conclusão

- A vantagem da teoria dos litígios coletivos é que ela propõe que se compreenda a tutela coletiva como um fenômeno empírico (prisma do litígio), não a partir de teorizações sobre o direito material.
- Ela também deixa claro que, embora os direitos transindividuais pertençam a um grupo, os indivíduos que integram esse grupo são importantes e suas posições devem ser levadas em conta, em proporção tanto maior quanto maior for o impacto pessoal que ele sofreu em razão do litígio.
- Todas as categorias processuais coletivas podem ser pensadas de maneiras distintas no contexto de litígios globais, locais e irradiadas.

Efeitos da classificação

- Fornecimento de um parâmetro de conduta para o legitimado coletivo, no curso do processo.
- “órbitas distintas” a depender das características do litígio
- Referencial para a adequação da tutela
- Parametrização de técnicas processuais adequadas ao perfil do litígio

Resumo geral

- Litígios coletivos globais: diminuto impacto sobre os indivíduos. Baixa conflituosidade, complexidade tende para baixo.
- Litígios coletivos locais: alto impacto sobre os indivíduos. Média conflituosidade, complexidade tende para cima.

- Litígios coletivos irradiados: impacto qualitativo e quantitativo distinto sobre os subgrupos que integram a sociedade. Alta complexidade e alta conflituosidade.

Bloco 3

O CPC/15 e a tutela coletiva

- O CPC de 2015 tinha apenas 1 dispositivo explicitamente relacionado com a tutela coletiva, que foi **vetado** e que pretendia dar solução exatamente aos problemas apontados pela doutrina para as ações pseudoindividuais:
Art. 333. Atendidos os pressupostos da relevância social e da dificuldade de formação do litisconsórcio, o juiz, a requerimento do Ministério Público ou da Defensoria Pública, ouvido o autor, poderá converter em coletiva a ação individual que veicule pedido que:
I - tenha alcance coletivo, em razão da tutela de bem jurídico difuso ou coletivo, assim entendidos aqueles definidos pelo art. 81, parágrafo único, incisos I e II, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e cuja ofensa afete, a um só tempo, as esferas jurídicas do indivíduo e da coletividade;
II - tenha por objetivo a solução de conflito de interesse relativo a uma mesma relação jurídica plurilateral, cuja solução, por sua natureza ou por disposição de lei, deva ser necessariamente uniforme, assegurando-se tratamento isonômico para todos os membros do grupo.
- Obs. há vários pontos negativos nesse artigo: se é legitimado para a ação coletiva, não faz sentido o artigo, já que bastaria propor, diretamente, a ação coletiva; não aproveitava o acervo probatório; violava o juiz natural, pois a ação já estava distribuída;

O sistema de precedentes

- Obs. A ADC foi introduzida na constituição com a expressa determinação de que os juízes eram obrigados a obedecer ao estabelecido na ADC – aqui começa a surgir a lógica de vinculação de juízes à posição de outros juízes
- Com a EC 45 surgem as SV, repercussão geral dos RE e, anos depois, sem previsão constitucional, os repetitivos do STJ – a partir daqui o STF e STJ passam a emitir pronunciamentos que vinculam os outros magistrados
- Com o CPC 2015, isso é expandido aos outros tribunais
- Fora o art. 333, o CPC impacta indiretamente sobre o processo coletivo ao criar um sistema de precedentes obrigatórios, que orbita em torno dos arts. 926 e 927:
- Veja que há impacto para a sociedade direta e indiretamente, já que afeta os processos individuais e coletivos
- Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.
§ 1º Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

§ 2º Ao editar enunciados de súmula, os tribunais devem ater-se às circunstâncias fáticas dos precedentes que motivaram sua criação.

- Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

- I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

- II - os enunciados de súmula vinculante;

- III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

- IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

- V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados

- IRDR: Art. 982. Admitido o incidente, o relator:

- I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;

- § 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no [art. 977, incisos II e III](#), poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos **individuais ou coletivos** em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do incidente já instaurado.

- Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:

- I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

- Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.

- § 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida.

- § 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito

- Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.

§ 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

- RE e Resp repetitivos:

Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.

§ 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.

Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do [art. 1.036](#), proferirá decisão de afetação, na qual:

I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;

II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;

Obs. Veja que os processos ou a aplicação da suspensão dos processos ou a aplicação da tese jurídica incide, de acordo com o CPC, indistintamente sobre processos individuais e coletivos. Isso gera preocupação na doutrina de processo coletivo, porque isso permite que o sistema de precedentes prede o processo coletivo. Tendo em vista a complexidade das ACPs, elas caminham mais devagar, sendo mais provável que os tribunais afetem casos individuais como representativos da controvérsia. Acabaria por “matar” a ACP no meio do caminho, sendo algo ruim. Contudo, o professor ressalta que os precedentes vinculantes se aplicam a questões exclusivamente de direito, predando apenas casos que possuem natureza meramente de direito, sendo que os casos de natureza probatória não podem ser resolvidos por precedentes

Obs. o sistema de precedentes permite que o réu desenvolva uma espécie de ação coletiva empírica (similar a uma ACP, mas sem esta): o réu no processo coletivo é um só, sendo que este possui uma visão de todos que ele lesou. Com isso, pode influenciar o sistema de precedentes de uma forma que não ocorre na ação coletiva. Pode influenciar ajudando na seleção da causa representativa, reforçar seu argumento, pensar no momento em que seria selecionado, dentre outros exemplos

Nesse sentido, veja o Resp abaixo:

REsp 911.802, rel. Min. José Delgado, j. 24.10.2007, voto do Min. Herman Benjamin

“...escolheu-se exatamente uma ação individual, de uma contratante do Rio Grande do Sul, triplamente vulnerável na acepção do modelo constitucional welfarista de 1988 - consumidora, pobre e negra -, para se fixar o precedente uniformizador, mesmo sabendo-se da existência de várias ações civis públicas, sobre a mesma matéria, que tramitam pelo País afora. (...)

Finalmente, elegeu-se exatamente a demanda de uma consumidora pobre e negra (como dissemos acima, triplamente vulnerável), destituída de recursos financeiros para se fazer presente fisicamente no STJ, por meio de apresentação de memoriais, audiências com os Ministros e sustentação oral. (...)

Como juiz, mas também como cidadão, não posso deixar de lamentar que, na argumentação(?) oral perante a Seção e também em visitas aos Gabinetes, verdadeiro monólogo dos maiores e melhores escritórios de advocacia do País, a voz dos consumidores não se tenha feito ouvir. (...)

Em síntese, a vitória das empresas de telefonia, que hoje se prenuncia, não é exclusivamente de mérito; é, antes de tudo, o sucesso de uma estratégia judicial, legal na forma, mas que, na substância, arranha o precioso princípio do acesso à justiça, uma vez que, intencionalmente ou não, inviabiliza o debate judicial e o efetivo contraditório, rasgando a ratio essendi do sistema de processo civil coletivo em vigor (Lei 7347/85 e CDC)”.

Por uma nova concepção de processo

- Apesar da falta de dispositivos específicos, é bom lembrar que o CPC traz uma concepção de processo cooperativo, flexível e dialógico. Essas premissas se aplicam, com muito mais razão, ao processo coletivo.
- Art. 4º As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.
- Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Cooperação jurisdicional

- Centro de inteligência do Poder Judiciário:
 - órgão que analisa o modo como a demanda está chegando para ver como ela pode ser melhor construída/atendida
 - ex. litigância probatória/abusiva
 - Veja que há uma mudança na inércia do judiciário, já que este avalia de forma crítica as demandas propostas
- Art. 67. Aos órgãos do Poder Judiciário, estadual ou federal, especializado ou comum, em todas as instâncias e graus de jurisdição, inclusive aos tribunais superiores, incumbe o dever de recíproca cooperação, por meio de seus magistrados e servidores.
- Art. 68. Os juízos poderão formular entre si pedido de cooperação para prática de qualquer ato processual.
- Art. 69. O pedido de cooperação jurisdicional deve ser prontamente atendido, prescinde de forma específica e pode ser executado como:

I - auxílio direto;

II - reunião ou apensamento de processos;

III - prestação de informações;

IV - atos concertados entre os juízes cooperantes.

§ 1º As cartas de ordem, precatória e arbitral seguirão o regime previsto neste Código.

§ 2º Os atos concertados entre os juízes cooperantes poderão consistir, além de outros, no estabelecimento de procedimento para:

I - a prática de citação, intimação ou notificação de ato;

II - a obtenção e apresentação de provas e a coleta de depoimentos;

III - a efetivação de tutela provisória;

IV - a efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;

V - a facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;

VI - a centralização de processos repetitivos; [flexibilização da competência jurisdicional em nome da efetividade]

VII - a execução de decisão jurisdicional.

§ 3º O pedido de cooperação judiciária pode ser realizado entre órgãos jurisdicionais de diferentes ramos do Poder Judiciário.

Obs. ex. há uma subseção judiciária na BA que recebeu centenas de ações individuais que tratam de problemas coletivos (vícios construtivos no programa minha casa minha vida); isso poderia ser uma ACP; essa localidade tinha 3 varas que receberam as ações; ou seja, apartamentos vizinhos seriam julgados por juízes diferentes; eram ações que dependiam de perícia; esses juízes fizeram um ato de cooperação em que uma vara receberia um determinado prédio todo e seus respectivos processos; veja que haverá condução como se fosse uma ação coletiva

Ex.2 caso da 123 milhas; empresa mineira e que teve a primeira ACP ajuizada no interior da PB; houve ato de cooperação para que as ações fossem direcionadas para BH, sede da empresa

Resolução 350/2020 – CNJ

Art. 6º Além de outros definidos consensualmente, os atos de cooperação poderão consistir:

I – na prática de quaisquer atos de comunicação processual, podendo versar sobre a comunicação conjunta a pessoa cuja participação seja necessária em diversos processos;

II – na prestação e troca de informações relevantes para a solução dos processos;

III – na redação de manuais de atuação, rotinas administrativas, diretrizes gerais para a conduta dos sujeitos do processo e dos servidores públicos responsáveis por atuar em mecanismos de gestão coordenada;

IV – na reunião ou apensamento de processos, inclusive a reunião de execuções contra um mesmo devedor em um único juízo;

- V – na definição do juízo competente para a decisão sobre questão comum ou questões semelhantes ou de algum modo relacionadas, respeitadas as regras constantes nos artigos 62 e 63 do Código de Processo Civil;
- VI – na obtenção e apresentação de provas, na coleta de depoimentos e meios para o compartilhamento de seu teor;
- VII – na produção de prova única relativa a fato comum;
- VIII – na efetivação de medidas e providências para recuperação e preservação de empresas;
- IX – na facilitação de habilitação de créditos na falência e na recuperação judicial;
- X – na disciplina da gestão dos processos repetitivos, inclusive da respectiva centralização (art. 69, § 2º, VI, do Código de Processo Civil), e da realização de mutirões para sua adequada tramitação;

Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência.

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Art. 322, § 2º A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé.

Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II - estiver em condições de imediato julgamento, nos termos do [art. 355](#)

“Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional norma sobre a criação e o funcionamento da Central de Cumprimento de Sentença (Centrase) em Belo Horizonte (MG). A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade [\(ADI\) 7636](#), na sessão virtual encerrada em 15/12.

A ação foi proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) contra resolução do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ-MG) que instituiu a Centrase como unidade de cooperação judiciária voltada à tramitação de processos em fase de cumprimento de sentenças definitivas (transitadas em julgado). Para a entidade, a norma invadiria a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, além de violar o princípio do juiz natural e comprometer a razoável duração do processo.

Organização judiciária e cooperação

No voto que conduziu o julgamento, o relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a resolução do TJ-MG trata da organização interna do Poder Judiciário estadual, competência assegurada aos tribunais pela Constituição Federal. Segundo o relator, a criação da Centrase não altera regras processuais nem modifica a competência do juiz responsável pelo processo. Ela funciona como mecanismo de cooperação previsto no Código de Processo Civil.

O ministro ressaltou que a centralização do cumprimento de sentenças em uma unidade especializada busca racionalizar a gestão do acervo processual e tornar mais eficiente a prestação jurisdicional. Para ele, a atuação da Centrase complementa o trabalho das varas de origem, sem substituir o juiz natural.

Eficiência e duração razoável do processo

O ministro Alexandre também rechaçou o argumento de que a central teria causado morosidade. Com base em dados apresentados pelo TJ-MG, o relator apontou redução expressiva no número de processos sem movimentação após a implementação da Centralse, o que indicaria ganho de eficiência e avanço na concretização do princípio da razoável duração do processo.

Para o ministro, a adoção de instrumentos de cooperação judiciária atende ao princípio da eficiência administrativa e constitui opção legítima do Poder Judiciário, desde que observados critérios de razoabilidade e o respeito às garantias processuais das partes. “ <https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/stf-mantem-criacao-da-central-de-cumprimento-de-sentenca-em-belo-horizonte/>

Bloco 4

Princípios da tutela coletiva

- Embora haja grande polêmica acerca do rol de princípios processuais em geral e processuais coletivos, em particular, a doutrina aponta os seguintes:
- 1. Princípio do devido processo legal coletivo: refere-se à adequada formação de condução do processo coletivo pelo legitimado.
 - Polêmica:** Gidi defende a necessidade de uma fase de certificação da ação coletiva, que, para Didier, ocorreria na fase de saneamento do processo (art. 357, CPC), bem como da verificação, em cada caso, da representatividade adequada. Seriam essas providências, pragmaticamente, interessantes?
 - Problema: a participação no processo e a legitimação da decisão coletiva.
 - A participação como elemento central do devido processo legal (day in court)
 - A falácia da participação pelo processo.
 - Veja que o interesse em discutir legitimidade seria apenas do réu, mas se, esse legitimado estivesse errado, não haveria sentido para o réu -que se beneficiaria dessa atitude- fazer tal apontamento (não faria sentido o réu desejar um adversário mais forte)
 - O MP é o fiscal da ordem jurídica, atuando nessa fiscalização todo o tempo
 - Não há necessidade de fase proposta por Gidi
 - CDC, Art. 94. Proposta a ação, será publicado edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de comunicação social por parte dos órgãos de defesa do consumidor.
 - Para que serve isso? R- Para nada
- 2. Princípio da primazia do julgamento do mérito: já previsto no CPC mesmo para as demandas individuais (art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício), se aplica, com mais razão, ao processo coletivo.

- Questionamento: esse princípio não entraria em contradição, senão teórica, pelo menos prática, com as ideias de certificação da ação coletiva e de representatividade adequada?

-PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MICROSSISTEMA DE TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS (EM SENTIDO LATO). ILEGITIMIDADE ATIVA.

APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DOS ARTS. 9º DA LEI N. 4.717/65 e 5º, § 3º, DA LEI N. 7.347/85. POSSIBILIDADE. ABERTURA PARA INGRESSO DE OUTRO LEGITIMADOS PARA OCUPAR O PÓLO ATIVO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MEDIDA DE ULTIMA RATIO. OBSERVAÇÃO COMPULSÓRIA DAS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Conselho Regional de Medicina da Seccional do Rio Grande do Sul (CREMERS) contra o Estado do Rio Grande do Sul para discutir o direito de pacientes que escolherem pelo atendimento do SUS à opção de pagamento da chamada "diferença de classe" e à abstenção da exigência prévia de que passem por triagem em posto de saúde a fim de que seja, portanto, viabilizado o atendimento pelo médico escolhido pelos próprios pacientes.

2. A sentença reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da autarquia federal por considerar que, segundo a redação do art. 5º da Lei n. 7.347/85 vigente à época da propositura da demanda, as autarquias que intentassem ações como a presente deveriam comprovar a pertinência temática entre seus objetivos institucionais e o objeto da demanda. O acórdão recorrido reformou este entendimento, aplicando a nova redação do referido dispositivo, que franqueia às autarquias, de forma ampla e irrestrita - sem necessidade, pois, de pertinência temática -, a legitimidade ativa para propor ações civis públicas.

3. As conclusões ora impugnadas não merecem reforma, embora seja possível discordar da linha argumentativa desenvolvida pela origem.

4. O motivo de rever o entendimento sufragado pela sentença reside unicamente no fato de que, por se tratar de demanda que envolve direitos coletivos em sentido lato, há atração do microsistema específico, formado basicamente - mas não exclusivamente - pelas Leis n. 4.717/65 (LAP), 7.347/85 (LACP) e 8.038/90 (CDC).

5. De acordo com a leitura sistemática e teleológica das Leis de Ação Popular e Ação Civil Pública, fica evidente que o reconhecimento da ilegitimidade ativa para o feito jamais poderia conduzir à pura e simples extinção do processo sem resolução de mérito.

6. Isto porque, segundo os arts. 9º da Lei n. 4.717/65 e 5º, § 3º, da Lei n. 7.347/85, compete ao magistrado condutor do feito, em caso de desistência infundada, abrir oportunidade para que outros interessados assumam o pólo ativo da demanda.

7. Embora as referidas normas digam respeito aos casos em que parte originalmente legítima opta por não continuar com o processo, sua lógica é perfeitamente compatível com os casos em que faleça legitimidade a priori ao autor. Dois os motivos que levam a esta assertiva.

8. Em primeiro lugar, colacione-se um motivo dogmático evidente, que diz respeito ao valor essencialmente social que impregna demandas como a presente, a fazer com que o Poder Judiciário deva se esmerar em, sempre que

possível, ser condescendente na análise de aspectos relativos ao conhecimento das ações, deixando de lado o apego ao formalismo.

9. Normas específicas do microsistema em comento e indicativas do que a doutrina contemporânea convencionou chamar de princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo é o próprio art. 5º, § 4º, da Lei n. 7.347/85, que é especialização do princípio da instrumentalidade das formas (art. 154 do CPC). Excertos de doutrina especializada.

10. Em segundo lugar, parece necessário lembrar um motivo pragmático. É que, diante da multifacetada gama de legitimados ativos para os feitos coletivos, a extinção sem exame de mérito normalmente implicará apenas na necessidade de ajuizamento de nova demanda, com mesmas causas de pedir e pedidos, o que significa apenas postergar o juízo meritório - a teor da formação de coisa julgada secundum eventum litis e secundum eventum probationis.

11. Poder-se-ia objetar que uma sucessão como a que se propõe causaria certo tumulto processual em razão de a parte originária forçar o deslocamento do feito para o âmbito da Justiça Federal.

12. Contudo, justamente em razão do amplo universo de legitimados ativos ad causam, seria possível a manutenção do processamento e julgamento da causa nos moldes do art. 109 da Constituição da República vigente - poderiam assumir o pólo ativo o Ministério Público Federal ou a União, por exemplo.

13. Por óbvio, caso aparecessem apenas legitimados sem foro próprio, a competência recairia na Justiça Estadual, afinal as regras e princípios já enunciados não têm o condão de modificar norma peremptória de competência absoluta. Porém, no caso concreto, é impossível saber o destino da presente demanda pois o interesse de outros legitimados não foi aferido - o juízo sentenciante, em momento algum, abriu a oportunidade para que viessem a assumir o feito.

14. De mais a mais, veja-se o tortuoso percurso que seria forçado reconhecendo a ilegitimidade nos moldes pleiteados na pretensão recursal: atualmente, até mesmo a autarquia recorrida já teria legitimidade ativa ad causam, pela superveniência da Lei n. 11.448/07, o que equivaleria a dizer que estar-se-ia extinguindo um feito agora para permitir que demanda idêntica, com partes, causas de pedir e pedidos literalmente idênticos, fosse ajuizada.

15. Recurso especial não provido.

(REsp 1177453/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 30/09/2010)

- Não é cabível, em sede de Ação Civil Pública, a extinção do processo pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva, sem antes oportunizar a continuação do processo por outro legitimado eventualmente interessado. Isso porque antes de decidir pela extinção, deve ser dada oportunidade para que os colegitimados manifestem o interesse em assumir o polo ativo da demanda, nos termos do art. 5º, §3º da Lei 7.347/85, e art. 9º da Lei 4.717/65.

- 3. Princípio da indisponibilidade da demanda coletiva: Via de regra, descabe desistência da ação coletiva. Se ela for do MP, há previsão de controle interno (art. 9º, LACP). Se dos demais legitimados coletivos, cabe ao MP assumir o polo ativo. (art. 5º, LACP). É claro que esse dever existe apenas se a desistência for infundada. O MP, como fiscal da ordem jurídica, deve avaliar a pertinência de dar seguimento ao processo, submetendo sua decisão ao controle interno.

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO.

SÚMULAS 5/STJ E 7/STJ. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA DEMANDA COLETIVA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES.

1. A irregularidade da representação da associação foi confirmada pela Corte de origem com base na análise do Regimento Interno e Estatuto Social da associação e das provas dos autos, o que inviabiliza sua modificação em sede de recurso especial, ante o óbice das Súmulas n. 5/STJ e 7/STJ.

2. "A norma inserta no art. 13 do CPC deve ser interpretada em consonância com o § 3º do art. 5º da Lei 7.347/85, que determina a continuidade da ação coletiva. Prevalece, na hipótese, os princípios da indisponibilidade da demanda coletiva e da obrigatoriedade, em detrimento da necessidade de manifestação expressa do Parquet para a assunção do pólo ativo da demanda" (REsp 855.181/SC, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 1º/9/2009, DJe 18/9/2009).

3. Somente a efetiva e fundamentada demonstração pelo Parquet de que a Ação Civil Pública é manifestamente improcedente ou temerária pode ensejar seu arquivamento, que deverá ainda ser ratificada pelo Conselho Superior do Ministério Público, nos termos do art. 9º da Lei n. 7.347/85.

Recurso especial conhecido em parte e provido.

(REsp 1372593/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 17/05/2013)

Princípios contidos no anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos (USP)

- **Art. 2º . Princípios da tutela jurisdicional coletiva** – São princípios da tutela jurisdicional coletiva:
 - a. acesso à justiça e à ordem jurídica justa;
 - b. universalidade da jurisdição;
 - c. participação pelo processo e no processo;
 - d. tutela coletiva adequada;
 - e. boa-fé e cooperação das partes e de seus procuradores;
 - f. cooperação dos órgãos públicos na produção da prova;
 - g. economia processual;

- h. instrumentalidade das formas;
- i. ativismo judicial;
- j. flexibilização da técnica processual;
- k. dinâmica do ônus da prova;
- l. representatividade adequada;
- m. intervenção do Ministério Público em casos de relevante interesse social;
- n. não taxatividade da ação coletiva;
- o. ampla divulgação da demanda e dos atos processuais;
- p. indisponibilidade temperada da ação coletiva;
- q. continuidade da ação coletiva;
- r. obrigatoriedade do cumprimento e da execução da sentença;
- s. extensão subjetiva da coisa julgada, coisa julgada *secundum eventum litis* e *secundum probationem*;
- t. reparação dos danos materiais e morais;
- u. aplicação residual do Código de Processo Civil;
- v. proporcionalidade e razoabilidade.

O microsistema processual coletivo

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988		
Normas Centrais		
Número da Lei	Assunto	Observação
7.347/85	Lei da Ação Civil Pública (LACP)	Contém a maior parte das disposições processuais do microsistema
Lei 8.078/90	Código de Defesa do Consumidor (CDC)	Do art. 81 ao 104, traz definições que se aplicam a todo o microsistema
Normas Importantes		
Lei 4.717/65	Lei da Ação Popular (LAP)	Editada ainda sob a vigência do CPC/39. Única que atribui legitimidade ao cidadão
Lei 8.429/92	Lei de Improbidade Administrativa (LIA) (?????)	Regula o processo de punição aos agentes públicos que lesam a Administração
Lei 12.016/09	Lei do Mandado de Segurança (LMS)	Nos arts. 21 e 22, regula o Mandado de Segurança coletivo
Lei 13.300/16	Lei do Mandado de Injunção	Nos arts. 12 e 13, regula o mandado de injunção coletivo
NORMAS PERIFÉRICAS		
Lei 8.069/90	Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)	Nos arts. 208 a 224, regula a proteção coletiva de crianças e adolescentes
Lei 10.741/03	Estatuto do Idoso	Nos arts. 78 a 92, regula a proteção coletiva aos idosos
Lei 13.146/15 e Lei 7.853/89	Estatuto da Pessoa com Deficiência	Ver art. 3º a 7º, da Lei 7.853/89, com redação dada pela Lei 13.146/15
Lei 12.529/11	Lei de proteção da concorrência	Ver art. 1º, parágrafo único, art. 28, §3º e art. 118.
Lei 6.385/76	Lei de proteção aos investidores do mercado de valores mobiliários	Ver art. 31.
APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA		
Lei 13.105/15	Código de Processo Civil (CPC)	Aplica-se na omissão do microsistema, sempre adaptado pelos seus princípios e valores

- Obs. o grande problema de existir um microsistema e não um código: há muitas inconsistências; deve-se entender que a lógica aqui é de diálogo e não de prevalência;
- Ex. de inconsistência que demanda diálogo: no estatuto do idoso a OAB é legitimada para entrar com ACP, mas não consta a defensoria; veja que não faz nenhum sentido a OAB ter legitimidade e a defensoria não

- Obs. a LIA em 2021 foi alterada e determina o que a doutrina de direito administrativo chama de direito administrativo sancionador. Isto gerou uma divisão doutrinária se a LIA continua ou não no âmbito do microsistema processual coletivo. Didier entende que a LIA deve sair do processo coletivo e ficar apenas no direito administrativo sancionador. Já Zanetti diz que por proteger patrimônio público, deve seguir no processo coletivo. Não se tem um consenso, mas a tendência é que essa lei saia do microsistema

Bloco 5

A prescrição e a aplicação do microsistema

- CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECORRENTE DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. POUPANÇA. COBRANÇA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.1. A Ação Civil Pública e a Ação Popular compõem um microsistema de tutela dos direitos difusos, por isso que, não havendo previsão de prazo prescricional para a propositura da Ação Civil Pública, recomenda-se a aplicação, por analogia, do prazo quinquenal previsto no art. 21 da Lei n. 4.717/65.2. Embora o direito subjetivo objeto da presente ação civil pública se identifique com aquele contido em inúmeras ações individuais que discutem a cobrança de expurgos inflacionários referentes aos Planos Bresser e Verão, são, na verdade, ações independentes, não implicando a extinção da ação civil pública, que busca a concretização de um direito subjetivo coletivizado, a extinção das demais pretensões individuais com origem comum, as quais não possuem os mesmos prazos de prescrição.

Em outro ângulo, considerando-se que as pretensões coletivas sequer existiam à época dos fatos, pois em 1987 e 1989 não havia a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública decorrente de direitos individuais homogêneos, tutela coletiva consagrada com o advento, em 1990, do CDC, incabível atribuir às ações civis públicas o prazo prescricional vintenário previsto no art. 177 do CC/16.4. Ainda que o art. 7º do CDC preveja a abertura do microsistema para outras normas que dispõem sobre a defesa dos direitos dos consumidores, a regra existente fora do sistema, que tem caráter meramente geral e vai de encontro ao regido especificamente na legislação consumerista, não afasta o prazo prescricional estabelecido no art. 27 do CDC.5. Recurso especial a que se nega provimento.(REsp 1070896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 04/08/2010

Obs. lembre-se que a ação popular serve para questionar atos administrativos. Por questões didáticas, o legislador estabeleceu o prazo de 5 anos, já que esse é o prazo para a ação individual contra ato administrativo. Não há motivos para levar isso para a ACP, já que as pretensões desta são variadas. Ademais, prescrição é atinente a pretensão, ou seja, direito material e não ao direito de ação. O art. 21 da LAP não precisaria existir.

Por outro lado...

- A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp n.1.070.896/SC, (Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 14/4/2010, DJe 4/8/2010), consolidou entendimento segundo o qual é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional da ação coletiva em que se busca a tutela de direitos individuais homogêneos dos consumidores em relação à diferença de expurgos inflacionários, conforme interpretação, por analogia, do art. 21 da Lei n. 4.717/1965 (Lei da Ação Popular). (AgRg no REsp 1173874/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015)

Obs.: prescrição das pretensões individuais

- Tema 877, STJ: O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/1990. [REsp 1.388.000-PR](#), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26/8/2015, DJe 12/4/2016.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.388.000/PR pelo rito dos recursos repetitivos (Tema n. 877), pacificou o entendimento de que é quinquenal o prazo prescricional para ajuizar demanda individual executiva para cumprimento de sentença originária de ação civil pública. Ficou definido que se conta o referido prazo a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, independentemente da notícia da propositura da ação coletiva exigida pelo art. 94 do Código de Defesa do Consumidor ou mesmo da intimação pessoal dos exequentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1498974/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

Obs. o STJ decidiu no âmbito dos expurgos inflacionários que o prazo é de 5 anos e ele tende a trazer esse entendimento para as pretensões coletivas de direito privado. Porém, uma vez proposta a ACP, ela obsta a prescrição das pretensões individuais. Uma vez transitada em julgado, cada indivíduo tem mais 5 anos para propor seu próprio cumprimento de sentença

Tema 515, STJ, REsp 1273643/PR

- No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública.
- Obs. o Professor considera equivocada essa padronização, pois deveria ser conforme cada direito material em discussão. Contudo, aponta como ponto positivo o fato de não prescrever durante o curso da ACP.

Protesto coletivo para interromper prescrição?

- STJ, tema 1033, REsp 1801615/SP:

Questão: Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas.

Tema afetado em 2019, não julgado até o final de 2025.

- STF, tema 673: A questão do prazo prescricional aplicável às execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva já transitada em julgado tem natureza infraconstitucional e a ela atribuem-se os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/3/2009.

Complementação de valores em virtude de nova decisão

- O beneficiário de expurgos inflacionários pode promover cumprimento individual de nova sentença coletiva para a cobrança dos juros remuneratórios não contemplados no anterior título judicial coletivo já executado – REsp 1.932.243/RS, julgado em 05/10/2021.

Interrupção da prescrição

- O dano ambiental pode ocorrer na de forma difusa, coletiva e individual homogêneo este, na verdade, trata-se do dano ambiental particular ou dano por intermédio do meio ambiente ou dano em ricochete.

5. Prescrição: perda da pretensão de exigibilidade atribuída a um direito, em consequência de sua não utilização por um determinado período.

6. O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por dano ambiental suportado por particular conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo. Precedentes.

7. O ajuizamento de ação versando interesse difuso tem o condão de interromper o prazo prescricional para a apresentação de demanda judicial que verse interesse individual homogêneo.

RECURSO ESPECIAL No 1.641.167, rel. Min. Nancy Andrigli, j. 13 de março de 2018.

No mesmo sentido

- 3. Consoante a jurisprudência firmada pelo STJ, a citação válida em ação coletiva, mesmo que versando sobre direitos difusos, configura causa interruptiva do prazo de prescrição para o ajuizamento da ação individual. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1841678/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021)

- Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual é imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.

(RE 654833, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-157 DIVULG 23-06-2020 PUBLIC 24-06-2020

Obs. se a pretensão não for de cunho indenizatório (recomposição) não fica claro se haveria ou não essa imprescritibilidade. Mesma discussão acima: o dano em ricochete prescreve ou não? Esse aspecto não está claro. Contudo, no que tange a recomposição ambiental, não há nenhuma dúvida de que é imprescritível. O mesmo vale para a possibilidade de conversão da recomposição ambiental em pecúnia.

Prescrição e a improbidade

- Tema 897

RE 852475, 08/08/2018

São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

Obs. com a nova LIA, não há mais ato de improbidade culposo

- Tema 666

RE 669069, 03/02/2016

É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

- Muitas polêmicas!

Nova lei de improbidade

- Art. 23. A ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência.

§ 1º A instauração de inquérito civil ou de processo administrativo para apuração dos ilícitos referidos nesta Lei suspende o curso do prazo prescricional por, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias corridos, recomeçando a correr após a sua conclusão ou, caso não concluído o processo, esgotado o prazo de suspensão.

§ 2º O inquérito civil para apuração do ato de improbidade será concluído no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos, prorrogável uma única vez por igual período, mediante ato fundamentado submetido à revisão da instância competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva lei orgânica.

§ 3º Encerrado o prazo previsto no § 2º deste artigo, a ação deverá ser proposta no prazo de 30 (trinta) dias, se não for caso de arquivamento do inquérito civil.

§ 4º O prazo da prescrição referido no caput deste artigo interrompe-se: (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

I - pelo ajuizamento da ação de improbidade administrativa; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

II - pela publicação da sentença condenatória; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

III - pela publicação de decisão ou acórdão de Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal que confirma sentença condenatória ou que reforma sentença de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

IV - pela publicação de decisão ou acórdão do Superior Tribunal de Justiça que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência; (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

V - pela publicação de decisão ou acórdão do Supremo Tribunal Federal que confirma acórdão condenatório ou que reforma acórdão de improcedência. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 5º Interrompida a prescrição, o prazo recomeça a correr do dia da interrupção, pela metade do prazo previsto no caput deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 6º A suspensão e a interrupção da prescrição produzem efeitos relativamente a todos os que concorreram para a prática do ato de improbidade. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 7º Nos atos de improbidade conexos que sejam objeto do mesmo processo, a suspensão e a interrupção relativas a qualquer deles estendem-se aos demais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 8º O juiz ou o tribunal, depois de ouvido o Ministério Público, deverá, de ofício ou a requerimento da parte interessada, reconhecer a prescrição intercorrente da pretensão sancionadora e decretá-la de imediato, caso, entre os marcos interruptivos referidos no § 4º, transcorra o prazo previsto no § 5º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

STF, tema 1.199

- Definição de eventual (IR)RETROATIVIDADE das disposições da Lei 14.230/2021, em especial, em relação: (I) A necessidade da presença do elemento subjetivo – dolo – para a configuração do ato de improbidade administrativa, inclusive no artigo 10 da LIA; e (II) A aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente.
- Há repercussão geral: 25/02/2022
- Em resumo: para todas as ações de improbidade não transitadas em julgado, a nova lei se aplica

Decisão do tema 1.199

- 1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

STF, Liminar na ADI 7.236/DF

Decisão monocrática Ad referendum: suspensão do prazo de prescrição intercorrente reduzido pela metade.

Desse modo, de acordo com o regime prescricional vigente a partir da edição da Lei 14.230/2021, uma vez desencadeado algum dos marcos interruptivos, o prazo prescricional será reiniciado pela metade, ou seja, fluirá então pelo período de quatro anos (art. 23, § 5º), devendo tal prescrição intercorrente ser reconhecida imediatamente pelo Poder Judiciário após a manifestação do Ministério Público (art. 23, § 8º). Nota-se, contudo, que os eventos processuais destacados pela nova legislação como marcos interruptivos da prescrição não contemplam a decisão de improcedência em primeiro grau de jurisdição, não traduzem qualquer desídia por parte do autor e terminam por desencadear um exíguo prazo de quatro anos para que a ação de improbidade seja concluída ou que seja atingido um novo ponto de interrupção do prazo prescricional.

Tais circunstâncias, que à primeira vista poderiam representar “um comando (e um incentivo) à conclusão do processo em período razoável de tempo” (JUSTEN FILHO, Marçal. Reforma da lei de improbidade administrativa

comentada e comparada: Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 258), acabam por fragilizar o sistema de responsabilização por improbidade, comprometendo sua efetividade, na medida em que não haveria tempo hábil para as sentenças absolutórias serem revistas pelos tribunais, sobretudo quando o ajuizamento da ação interrompera a prescrição, mas a sentença não. (...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, no art. 21, V, do RISTF, CONCEDO A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, para suspender a eficácia da expressão “pela metade do prazo previsto no caput deste artigo” contida no art. 23, § 5º, da Lei 8.429/1992, incluído pela Lei 14.230/2021.

STF, tema 309

●"a) O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5º e 10 da Lei nº 8.429/92, em sua redação originária. b) São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei nº 8.666/1993, desde que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com a responsabilidade profissional exigida pelo caso, observado, também, o valor médio cobrado pelo escritório de advocacia contratado em situações similares anteriores."

Obs. STF: Sobre a improbidade - apenas lesões dolosas ao patrimônio público e atos de improbidade doloso são considerados imprescritíveis

Resumo

- Pretensões ambientais: imprescritível
- Demais pretensões difusas e coletivas:?
- Pretensões individuais homogêneas: 5 anos (analogia LAP)
- Pretensões individuais ficam com a prescrição interrompida pela ação coletiva, voltando a correr com o seu trânsito em julgado.
- Prescrição na improbidade: Conforme Lei 13/230/2021 – 8 anos + intercorrente de 4 [8 anos em razão da liminar na ADI 7236/DF].